Rotorbörse Nord GmbH
Am Technikpark 28, 17291 Prenzlau

Uckerbogen Rotorcharter GmbH
Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau

23.11.2023 | PR-V-04 | Vertragsausfertigung

Kaufvertrag und Übergabe U 01 und U 02

1 Verkäuferin und Käuferin

Rotorbörse Nord GmbH, vertreten durch Enna Rusch, verkauft an Uckerbogen Rotorcharter GmbH, vertreten durch Skyler von Falkenhag, die nachstehend bestimmten gebrauchten Fluggeräte. Die Käuferin erwirbt für ihren gewerblichen Charterbetrieb.

2 Kaufgegenstände

U-01, Hersteller Werftrotor, Typ WR-44, Werknummer WR-2041, Baujahr 2018; U-02, Hersteller Werftrotor, Typ WR-44, Werknummer WR-2056, Baujahr 2019. Die internen Flottennummern sind keine amtlichen Luftfahrzeugkennzeichen.

Mitverkauft sind die im Übergabeinventar aufgeführten fest verbauten Aggregate, Bordwerkzeuge und vorhandenen Betriebs- und Wartungsbücher. Geleaste Maschinen U-03 bis U-06 gehören nicht zu diesem Kauf.

3 Kaufpreis und Zahlung

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt insgesamt 755.000 EUR einschließlich der nach dem Vertrag anfallenden Umsatzsteuer. Die Käuferin hat 210.000 EUR aus Eigenmitteln geleistet. Die restlichen 545.000 EUR werden aufgrund des Darlehens UK-545 unmittelbar von der finanzierenden Bank an die Verkäuferin gezahlt. Die Verkäuferin bestätigt den vollständigen Empfang beider Teilbeträge am 23. November 2023. Ein offener Kaufpreisrest besteht nicht.

4 Beschaffenheit und Untersuchung

Die Maschinen werden in dem bei der gemeinsamen technischen Besichtigung dokumentierten gebrauchten Zustand übernommen. Die Verkäuferin hat bekannte Unfallschäden und anstehende Wartungsintervalle offenzulegen. Die technische Freigabe für jeden Einsatz obliegt dem Betreiber nach den luftverkehrsrechtlichen Anforderungen. Dieser Kaufvertrag und die Haltereintragung ersetzen diese Freigabe nicht. Gesetzliche Ansprüche wegen arglistig verschwiegener Mängel bleiben unberührt.

5 Übergabe und Eigentum

Die Übergabe der beiden genau bezeichneten Maschinen mit Bordbüchern erfolgt am 23. November 2023 im Hangar 2. Verkäuferin und Käuferin sind sich über den Eigentumsübergang nach vollständiger Zahlung einig. Die Verkäuferin versichert, dass keine Rechte Dritter fortbestehen. Die unmittelbar anschließende Sicherungsübereignung an die Bank wird aufgrund einer eigenen Vereinbarung vorgenommen.

6 Übergabeinventar

Übergeben wurden je Maschine ein Betriebsbuch, ein laufendes Wartungsheft, ein Schlüssel- und Zugangssatz sowie der fest zugeordnete Bordwerkzeugsatz. Fehlende lose Headsets werden nicht geschuldet. Die Käuferin quittiert Empfang und sichtbaren Zustand; eine vorbehaltlose Bestätigung verdeckter technischer Eigenschaften wird nicht abgegeben.

7 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

8 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Skyler von Falkenhag rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Enna Rusch für Rotorbörse Nord GmbH

gez. Skyler von Falkenhag